

통 보

1. 제 목 : 하도급공사 계약자료 미공개에 관한 사항

2. 관계기관 : △△보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

△△보훈병원에서는 장례식장 및 진료지원시설 건립공사와 본관동 리모델링 공사를 [표]와 같이 진행하고 있으며, 공사의 주계약자인 ♠♠♠♠과 ♣♣♣♣은 [붙임]과 같이 하도급 하였습니다.

[표] △△보훈병원 공사 현황

공사명		사업기간	사업비	비고

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)에 따르면 국가, 지방자치단체 또는 공공기관이 발주하는 건설공사를 하도급한 경우 해당 발주기관은 공사명, 수급인의 도급금액 및 낙찰률, 수급입·하수급인(상호 및 대표자, 업종, 영업소 소재지), 하도급공종 등을 공개하여야 한다고 하였고,

같은 법 시행령 제34조의3(하도급공사 계약자료 등의 공개)제2항에 따르면 하도급공사 계약자료를 공개하는 경우 하도급 등의 통보를 받은 날부터 30일 이내에 발주기관의 인터넷 홈페이지에 게재하는 방법으로 해야 한다고 정하였습니다.

따라서 △△보훈병원에서는 발주한 공사의 계약자가 하도급 하였다면 하수급인의 정보 및 하도급공종 등에 대한 정보를 수급인에게 받아 △△보훈병원 홈페이지에 게시하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 △△보훈병원의 하도급공사 계약자료 공개 현황을 확인한 결과, 관련 법 조항에 대한 내용을 인지하지 못하여 장례식장 및 진료지원시설 건립공사와 본관동 리모델링 공사에 대한 하도급 자료를 홈페이지에 공개하지 않은 사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견 : △△보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△보훈병원장은

- 하도급 공사 진행 시 계약자료 등의 정보를 인터넷 홈페이지에 공개할 수 있는 메뉴 마련 등 자체 방안을 마련하여 미공개 하도급 공사 계약 건을 홈페이지에 공개하시기 바랍니다.(통보)